股权转让协议审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：股权协议当事人
• 使用场景：股权转让协议
• 合同类型：股权转让协议
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：5
• 规则级审查命中数：5
• 重大风险数量：3
• 中等风险数量：1
• 低风险数量：1
• 需要真正修改的风险数：4
• 优先处理风险：0
• 建议处理风险：4
• 可选优化数：1
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：0

审查覆盖统计

• 已覆盖：4 项
• 部分覆盖：4 项
• 缺失：1 项
• 风险条款：0 项
• 不适用：0 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：9 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 认缴实缴及出资责任：建议处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：实缴出资金额、出资或缴付期限、未缴出资责任的承担及法定责任保留。
重要性：实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“认缴出资金额”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。
证据包ID：EB-45781102d78d；关键证据：[SYN-d9ee663dd3cfeb440628] 第一条第1项 [支持：认缴出资金额]：1、甲方将原认缴出资300万元（占公司注册资本的30%）转让给乙方，转让金360万元；[EV-adb7434a4dcd8ee5] 第一条第1项 [支持：认缴出资金额]：1、甲方将原认缴出资300万元（占公司注册资本的30%）转让给乙方，转让金360万元；[EV-b5c71ac9c27e1fae] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：实缴出资金额]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：实缴出资金额。；[EV-ef38d85a991de6b4] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：出资或缴付期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：出资或缴付期限。；[EV-f2541e8af682740b] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 转让限制和其他股东权利：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：公司章程转让限制核对、向其他股东通知同等条件或不触发外部转让、优先购买权的依法行使或书面放弃。 重要性：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“其他股东签署记载（不证明通知或放弃程序完成）”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-4afa5c5918a7；关键证据：[EV-fa6dd0898e21c4ed] 第八条
[支持：其他股东签署记载（不证明通知或放弃程序完成）]：甲方签署：张明远 乙方签署：李浩然 其他股东签署： 王志鹏 陈嘉怡 2026年9月8日 注：涉及签署的，自然人的由本人签字，股东为法人或其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签

字人）签字，并加盖公章。；[EV-6ea9f7329937f73b] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：公司章程转让限制核对]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：公司章程转让限制核对。；[EV-c544f9207b75e523] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：向其他股东通知同等条件或不触发外部转让]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：向其他股东通知同等条件或不触发外部转让。；[EV-b266b682955f1b4f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：优先购买权的依法行使或书面放弃]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：优先购买权的依法行使或书面放弃。

• 交割及名册工商变更：建议处理。 严重程度：重大风险。

核心问题：仍需补足：交割条件及未满足的处理、股东名册更新、出资证明更新、办理变更登记的责任人与期限。 重要性：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“股东资格或权利承接时间安排”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-6c97f305c3d4；关键证据：[EV-06b1c470e5233a17] 第三条 盈亏分担

[支持：股东资格或权利承接时间安排]：第三条 盈亏分担

从2026年10月1日起，乙方即成为广州启辰智能科技有限公司的股东。；[EV-8731b67bce175f76] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：交割条件及未满足的处理]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：交割条件及未满足的处理。；[EV-91df6cbba4239f1f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：股东名册更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：股东名册更新。；[EV-266a214aa3d6737d] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：出资证明更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：出资证明更新。；[EV-666490dc498fec57] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：办理变更登记的责任人与期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：办理变更登记的责任人与期限。

• 陈述保证与违约救济：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：财务及债务披露保证。

重要性：财务及债务披露保证不清时，责任边界不够明确。

证据包ID：EB-89c5a07949bd；关键证据：[SYN-efababdd3c8f3109cc60] 第二条第1项 [支持：股权负担陈述保证]：甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。；[SYN-a1c4d11d295a8b907895] 第二条第1项 [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。；[EV-95759dbd965bcfc5] 第二条第1项 [支持：股权负担陈述保证]：甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。；[EV-187868a570843e88] 第二条第1项

[支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。；[EV-e67e3ba84247e75a] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：财务及债务披露保证]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：财务及债务披露保证。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确实缴出资金额；补充明确出资或缴付期限；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。（对应风险：认缴实缴及出资责任）

• 建议处理：建议补充明确公司章程转让限制核对；补充明确向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；补充明确优先购买权的依法行使或书面放弃。（对应风险：转让限制和其他股东权利）

• 建议处理：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册更新；补充明确出资证明更新；补充明确办理变更登记的责任人与期限。（对应风险：交割及名册工商变更）

• 建议处理：建议补充明确财务及债务披露保证。（对应风险：陈述保证与违约救济）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。

• 可选优化：建议明确“通知与送达”的安排。（对应风险：通知与送达）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 交易主体及股权权属（EQT-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；第一条第1项；第二条第1项；第三条 盈亏分担；第二条第2项
• 审查判断：合同已明确约定转让方或投资方主体名称；受让方或交易相对方主体名称；目标公司名称；持股或转让比例；合法权属或处分权声明。
【证据定位】
• 支持要素：转让方或投资方主体名称
• 条款编号：全文
• 原文片段：广州启辰智能科技有限公司股权转让合同
转让方：张明远（甲方）
住所：广东省广州市天河区珠江新城华夏路88号1203室
受让方：李浩然（乙方）
住所：广东省广州市海珠区新港中路368号1506室
本合同由甲方与乙方就广州启辰智能科技有限公司的股权转让事宜，于2026年9月8日在广州市订立。
• 支持要素：受让方或交易相对方主体名称
• 条款编号：全文
• 原文片段：广州启辰智能科技有限公司股权转让合同
转让方：张明远（甲方）
住所：广东省广州市天河区珠江新城华夏路88号1203室
受让方：李浩然（乙方）
住所：广东省广州市海珠区新港中路368号1506室
本合同由甲方与乙方就广州启辰智能科技有限公司的股权转让事宜，于2026年9月8日在广州市订立。
• 支持要素：目标公司名称
• 条款编号：全文
• 原文片段：广州启辰智能科技有限公司股权转让合同
转让方：张明远（甲方）
住所：广东省广州市天河区珠江新城华夏路88号1203室
受让方：李浩然（乙方）
住所：广东省广州市海珠区新港中路368号1506室
本合同由甲方与乙方就广州启辰智能科技有限公司的股权转让事宜，于2026年9月8日在广州市订立。
• 支持要素：目标公司名称
• 条款编号：第二条第1项
•
原文片段：1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在广州启辰智能科技有限公司合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。
• 支持要素：目标公司名称
• 条款编号：第三条 盈亏分担
• 原文片段：第三条 盈亏分担
从2026年10月1日起，乙方即成为广州启辰智能科技有限公司的股东。
• 支持要素：目标公司名称
• 条款编号：第二条第2项
• 原文片段：2、甲方转让其股权后，其在广州启辰智能科技有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
• 支持要素：持股或转让比例
• 条款编号：第一条第1项
• 原文片段：1、甲方将原认缴出资300万元（占公司注册资本的30%）转让给乙方，转让金360万元；
• 支持要素：合法权属或处分权声明
• 条款编号：第二条第1项
•
原文片段：1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在广州启辰智能科技有限公司合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。

2. 认缴实缴及出资责任（EQT-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：认缴实缴及出资责任
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第一条第1项；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：认缴出资金额；尚未覆盖：实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【风险点描述】：仍需补足：实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【缺失的法律后果】：实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确实缴出资金额；补充明确出资或缴付期限；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。
【证据定位】
• 关联风险：认缴实缴及出资责任
• 证据包ID：RULE-EQT-02-01
• 证据ID：SYN-d9ee663dd3cfeb440628、SYN-1421fe9e1475e46d0156、SYN-f234486caed2a53c184a、SYN-f57481d52c40df996f56
• 第一条第1项 [支持：认缴出资金额]:
1、甲方将原认缴出资300万元（占公司注册资本的30%）转让给乙方，转让金360万元；
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：实缴出资金额
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：出资或缴付期限
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留

3. 陈述保证与违约救济（EQT-11-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：陈述保证与违约救济
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第二条第1项；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：股权负担陈述保证；陈述不实的赔偿或退出救济；尚未覆盖：财务及债务披露保证。
• 【风险点描述】：仍需补足：财务及债务披露保证。
• 【缺失的法律后果】：财务及债务披露保证不清时，责任边界不够明确。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第577条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确财务及债务披露保证。
【证据定位】
• 关联风险：陈述保证与违约救济
• 证据包ID：RULE-EQT-11-01
• 证据ID：SYN-59fd8ca7179f227431b2、SYN-138ca00f9c0a47dca451

• 第二条第1项 [支持：股权负担陈述保证]:
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在广州启辰智能科技有限公司合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。
甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。
否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：财务及债务披露保证

4. 排除股东法定权利或资本约束（EQT-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“排除股东法定权利或资本约束”对应的不利条款或安排。

5. 转让限制和其他股东权利（EQT-03-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：转让限制和其他股东权利
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第八条；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：其他股东签署记载（不证明通知或放弃程序完成）；尚未覆盖：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃。
• 【风险点描述】：仍需补足：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃。
• 【缺失的法律后果】：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确公司章程转让限制核对；补充明确向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；补充明确优先购买权的依法行使或书面放弃。
【证据定位】
• 关联风险：转让限制和其他股东权利
• 证据包ID：RULE-EQT-03-01
• 证据ID：SYN-4fea6f7a0de8c8ae67ff、SYN-3b71958e5cd117890827、SYN-afd72bd0807c70468ab9、SYN-e10fe9513ad0c7cd5ca6
• 第八条 [支持：其他股东签署记载（不证明通知或放弃程序完成）]: 甲方签署：张明远 乙方签署：李浩然 其他股东签署：王志鹏 陈嘉怡 2026年9月8日 注：涉及签署的，自然人的由本人签字，股东为法人或其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：公司章程转让限制核对
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：向其他股东通知同等条件或不触发外部转让
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：优先购买权的依法行使或书面放弃

6. 交易价格及支付（EQT-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条第1项；第一条第2项
• 审查判断：合同已明确约定价款或投资总额；支付节点、条件或期限。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
【证据定位】
• 支持要素：价款或投资总额
• 条款编号：第一条第1项
• 原文片段：1、甲方将原认缴出资300万元（占公司注册资本的30%）转让给乙方，转让金360万元；
• 支持要素：支付节点、条件或期限
• 条款编号：第一条第2项
• 原文片段：2、乙方同意在2026年9月30日前，向甲方支付上述股权转让款。

7. 交割及名册工商变更（EQT-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：交割及名册工商变更
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第三条 盈亏分担；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：股东资格或权利承接时间安排；尚未覆盖：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限。
• 【风险点描述】：仍需补足：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限。
• 【缺失的法律后果】：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册更新；补充明确出资证明更新；补充明确办理变更登记的责任人与期限。
【证据定位】
• 关联风险：交割及名册工商变更
• 证据包ID：RULE-EQT-05-01
• 证据ID：SYN-c8057e1c75e9bef6ba14、SYN-092cd2190036ad8ff5a6、SYN-9f7b796bbb5eb578cbf9、SYN-570f47df54dc3fbc92ed、SYN-c1f961dd6d3b33a89c3e
• 第三条 盈亏分担 [支持：股东资格或权利承接时间安排]: 第三条 盈亏分担
从2026年10月1日起，乙方即成为广州启辰智能科技有限公司的股东。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：交割条件及未满足的处理
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：股东名册更新
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：出资证明更新
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：办理变更登记的责任人与期限

8. 合同生效条款（S-00-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第七条 合同生效的条件和日期；全文；第一条 股权转让价格与付款方式；第八条

• 审查判断：合同已明确约定本合同生效条件或日期。
【证据定位】
• 支持要素：本合同生效条件或日期
• 条款编号：第七条 合同生效的条件和日期
• 原文片段：第七条 合同生效的条件和日期 本合同经各方签字后生效。

9. 通知与送达（S-00-03）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：通知与送达
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：合同正文及附件中未找到对应约定。
• 审查判断：合同未明确：“通知与送达”事项。
• 【风险点描述】：缺失：“通知与送达”事项。
• 【缺失的法律后果】：未约定送达地址、联系方式变更通知义务和有效送达方式，催告、解除、索赔等通知容易出现到达争议。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第565条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议明确“通知与送达”的安排。
【证据定位】
• 合同正文及附件中未找到对应约定。